

EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 5a VARA CIVEL DE BRASILIA

Processo n.o 0098765-43.2024.8.07.0001

Acao Monitoria

BANCO CREDITO FACIL S/A, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ n.o 11.222.333/0001-44, vem a presenca de Vossa Excelencia, por intermedio de seu advogado (OAB/DF 98.765), apresentar

CONTESTACAO

em face dos embargos monitorios opostos pelo devedor PEDRO ANTONIO RAMOS CARDOSO, CPF n.o 666.777.888-99, pelas razoes a seguir:

I — DOS FATOS E DO DIREITO

O embargante alega genericamente que nao reconhece o debito cobrado, de R\$ 23.450,00, relativo a contrato de emprestimo pessoal n.o 987654321, firmado em 15 de agosto de 2023. Ocorre que tal alegacao e vazia de conteudo probatorio, pois o proprio embargante assinou o contrato, conforme documentos juntados com a inicial monitoriana.

O contrato de emprestimo pessoal e valido, liquido, certo e exigivel, estando instruido de todos os elementos necessarios a propositura da acao monitoria, nos termos do artigo 700 do CPC. O embargante recebeu o valor contratado em sua conta corrente de titularidade, conforme comprovante de transferencia bancaria juntado as fls. 23 dos autos.

A alegacao de abusividade das clausulas contratuais nao procede. A taxa de juros aplicada, de 2,5% ao mes, esta dentro dos limites praticados pelo mercado financeiro e e inferior a media divulgada pelo Banco Central do Brasil para operacoes de credito pessoal. Nao ha qualquer abusividade a ser reconhecida.

II — DO PEDIDO

Ante o exposto, requer a V. Exa.: (i) o julgamento de improcedencia dos embargos monitorios; (ii) a conversao do mandado monitorio em titulo executivo judicial; (iii) a condenacao do embargante ao pagamento de custas e honorarios advocaticios de 15% sobre o valor da causa.

Brasilia/DF, 08 de junho de 2026.

Dr. Fernando Augusto Lima Costa

OAB/DF n.o 98.765

Advogado do Banco Credito Facil S/A